

RESUMO

DIREITO ADMINISTRATIVO



SUMÁRIO

RESUMO DE DIREITO ADMINISTRATIVO Versão 3

ATUALIZAÇÕES.....	4
ORIENTAÇÕES INICIAIS	5
SIGLAS.....	6
CADERNOS DE QUESTÕES.....	7
ANÁLISE DE COBRANÇA	8
INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO.....	9
01. Origem, Conceito e Fontes	9
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO	15
01. Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo	15
02. Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais	16
03. Princípios Implícitos, Reconhecidos e Infraconstitucionais.....	23
ATOS ADMINISTRATIVOS	29
01. Conceito de Atos Administrativos	29
02. Mérito Administrativo.....	31
03. Elementos, Requisitos e Pressupostos	32
04. Atributos ou Características dos Atos Administrativos.....	35
05. Espécies, Classificação, Fases de Constituição	38
06. Desfazimento do Ato Administrativo	43
07. Convalidação e Conversão dos Atos Administrativos.....	45
08. Teoria dos Motivos Determinantes.....	47
PODERES E DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO.....	48
01. Poder Vinculado e Discricionário	48
02. Poder Regulamentar.....	49
03. Poder Hierárquico	50
04. Poder Disciplinar	51
05. Poder de Polícia.....	52
06. Abuso de Poder: Excesso de Poder e Desvio de Finalidade.....	56
07. Deveres da Administração.....	57
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	58
01. Administração Direta	58
02. Administração Indireta	60
03. Conselhos Profissionais.....	67
04. Desconcentração e Descentralização.....	68



05. Agências Reguladoras e Executivas.....	71
06. Terceiro Setor	72
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO	82
01. Conceitos Iniciais e Teoria da Responsabilidade	82
02. Responsabilidade Objetiva das Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos	86
03. Responsabilidade Civil por Atos Omissivos	87
04. Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais.....	88
05. Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade.....	89
06. Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso	89
07. Casos Especiais.....	91
SERVIÇOS PÚBLICOS.....	92
01. Conceitos	92
02. Classificação.....	92
03. Princípios.....	95
04. Repartição de Competências.....	96
05. Concessões	96
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO	105
01. Conceitos, Princípios, Abrangência e Classificações.....	105
02. Controle Administrativo	108
03. Controle Legislativo ou Parlamentar	110
04. Controle Popular ou Social	113
05. Controle Jurisdicional.....	114
AGENTES PÚBLICOS.....	117
01. Conceitos para Agentes Públicos.....	117
02. Classificação dos Agentes Públicos	118
03. Funções, Cargos e Empregos Públicos	120
04. Aspectos Constitucionais Pertinentes aos Servidores Públicos	122
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.....	134
01. Disposições Gerais.....	134
02. Dos Atos de Improbidade.....	137
03. Das Penas.....	142
04. Da Declaração de Bens	145
05. Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial	146
06. Das Disposições Penais	153
07. Da Prescrição.....	155
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.....	157

01. Do Âmbito de Aplicação, Definições e Agentes Públicos	157
02. Princípios.....	159
03. Licitações.....	158
04. Contratos Administrativos.....	187
05. Irregularidades	201
06. Disposições Gerais	205
ACESSO à INFORMAÇÃO	207
01. Disposições Gerais.....	207
02. Do Acesso à Informação e Da sua Divulgação	210
03. Do Procedimento de Acesso à Informação.....	212
04. Das Restrições de Acesso à Informação.....	215
05. Das Responsabilidades	219
04. Das Disposições Finais e Transitórias	221

ATUALIZAÇÕES

[versão 3]

- ➡ Ajuste no item 02.02: Impessoalidade – Vedação à promoção pessoal.
- ➡ Alteração no link do Caderno 12: Acesso à Informação
- ➡ Ajuste no esquema 275 com inserção de novo inciso, página 190.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

A matéria **DIREITO ADMINISTRATIVO**, diferentemente de outros ramos do direito, não é centralizada em um único código. Suas normas são esparsas em diversas leis e outros atos normativos, além da própria [CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988](#).

Adicionalmente, existem outros normativos que serviram para elaboração do material e que são indicados na referência legal.



Por fim, nunca é demais ressaltar que este material é um **RESUMO**, portanto a ideia é ser **objetivo** e **direto** ao ponto. Para isso, adotamos como premissa para elaborá-lo o **Histórico de cobrança do assunto**.

02. OBJETIVO DESTE MATERIAL

Cabe lembrar que este material tem como essência ser um resumo. Sua proposta é apresentar o conteúdo de forma objetiva e direta, eliminando qualquer informação desnecessária para o estudo.

A elaboração deste material foi fundamentada em premissas estratégicas: o conteúdo é orientado pelo histórico de cobrança do assunto, priorizando os temas frequentemente exigidos nas provas, ao mesmo tempo em que exclui normativos procedimentais, cujo foco recai sobre detalhamentos operacionais raramente cobrados.

Desta forma, buscamos proporcionar uma revisão eficaz e objetiva, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

 Reportar Erro

SIGLAS

ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AGR RE	Agravo Regimental em Recurso Extraordinário
AGU	Advocacia Geral da União
ARE	Recurso Extraordinário com Agravo
BACEN	Banco Central do Brasil
CF88	Constituição Federal de 1988
CGU	Controladoria Geral da União
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
EC	Emenda Constitucional
INCRA	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
ISS	Imposto Sobre Serviços
LAI	Lei de Acesso à Informação
LC	Lei Complementar
LIA	Lei de Improbidade Administrativa
MP	Ministério Público
MS	Mandado de Segurança
OSCIP	Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PET	Petição
PJ	Pessoa Jurídica
PNCP	Portal Nacional de Contratações Públicas
RE	Recurso Extraordinário
REsp	Recurso Especial
RFB	Receita Federal do Brasil
RMS	Recurso em Mandado de Segurança
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TCU	Tribunal de Contas da União
TRF	Tribunal Regional Federal

CADERNOS DE QUESTÕES



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma [TEC CONCURSOS](#). Alunos Esquematiza Ai possuem **20% de desconto** para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com

Abaixo temos **cadernos de questões** do TEC CONCURSOS organizados de forma macro (capítulos) e de forma micro (assuntos), de acordo com a divisão feita no resumo.

CADERNO GERAL		Nº de Questões
CADERNO 01	Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo	56
 CADERNO 02	Regime Jurídico Administrativo	378
CADERNO 03	Atos Administrativos	605
 CADERNO 04	Poderes e Deveres da Administração	222
CADERNO 05	Organização Administrativa	789
 CADERNO 06	Responsabilidade Civil do Estado	287
CADERNO 07	Serviços Públicos	280
 CADERNO 08	Controle da Administração	276
CADERNO 09	Agentes Públicos	329
 CADERNO 10	Improbidade Administrativa	421
CADERNO 11	Licitações e Contratos – Lei 14.133/2021	655
 CADERNO 12	Acesso à Informação	299

ANÁLISE DE COBRANÇA

A matéria **DIREITO ADMINISTRATIVO** possui um histórico de 95.060 questões cadastradas no site Tec Concursos, sem restrição de área, sem restrição de ano e sem restrição de banca.

Considerando o período de 2018 a 2023 e as principais bancas (Cebbraspe, FCC, FGV e Vunesp), o número de questões é 10.511.

Por fim, se considerarmos o mesmo período e as mesmas bancas supracitadas, dos assuntos “regulares” do Direito Administrativo, ou seja, dos assuntos que estão presentes em praticamente todos os editais e desconsiderando normas de entes específicos, o total de questões cadastradas no Tec Concursos é 5.011.

A tabela abaixo é útil para entendermos quais assuntos o examinador prioriza dentro nessa matéria:

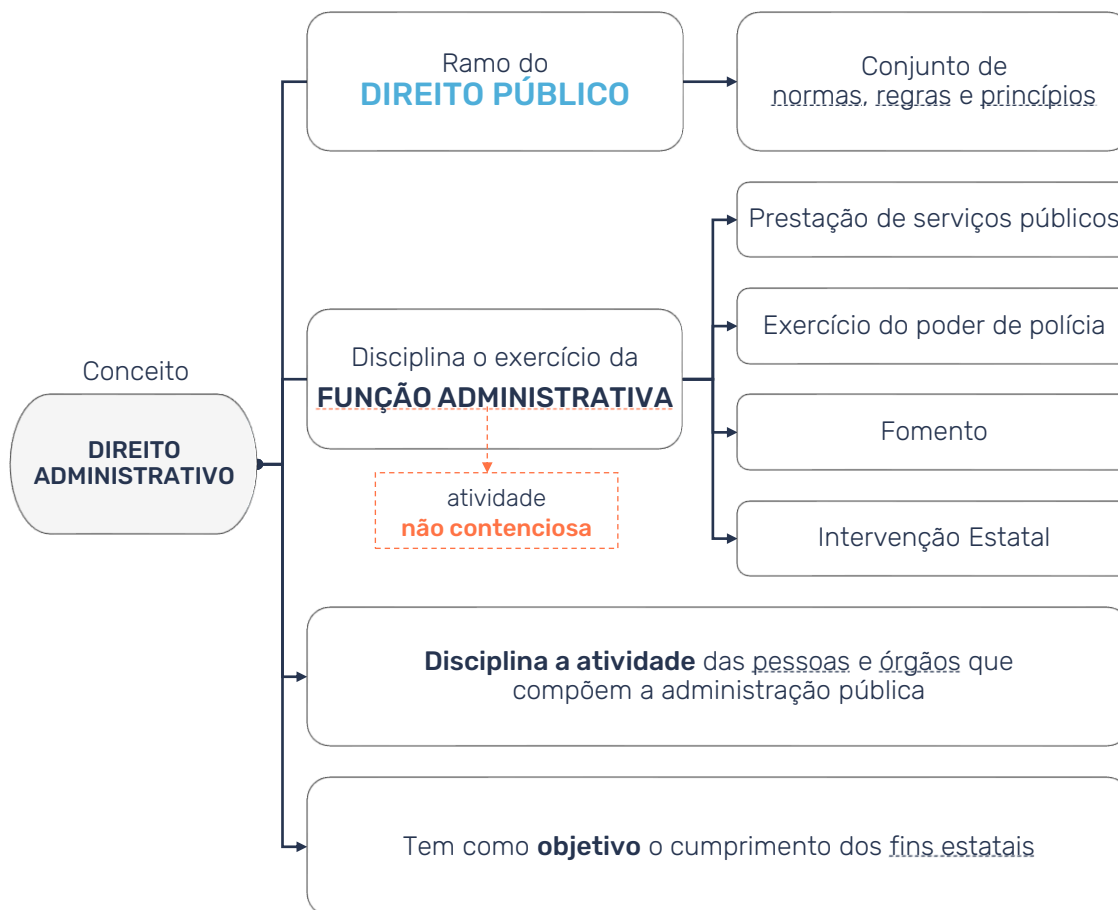
Assunto	Nº de Questões	%
Organização Administrativa	794	15.85%
Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/2021	696	13.89%
Atos Administrativos	637	12.71%
Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992	480	9.58%
Poderes e Deveres da Administração	459	9.16%
Regime Jurídico Administrativo	365	7.28%
Acesso à Informação	332	6.63%
Agentes Públicos	330	6.59%
Responsabilidade Civil do Estado	303	6.05%
Serviços Públicos	281	5.61%
Controle da Administração	276	5.51%
Origem, Conceito e Fontes do Direito Administrativo	58	1,16%



Sugestão: utilize essa tabela para realizar as revisões de reta final ou priorizar assuntos, caso seja necessário. Segue o link do caderno que foi utilizado nessa análise: [CADERNO DIREITO ADMINISTRATIVO ANÁLISE](#)

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO

01. Origem, Conceito e Fontes

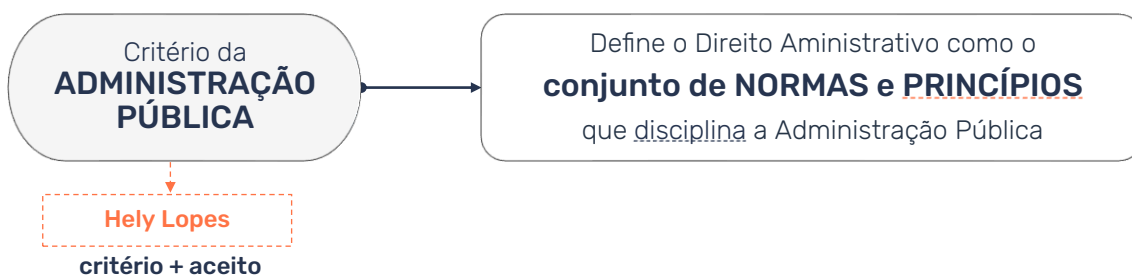
[Caderno de Questões](#)*Referência: Doutrina.*

Esquema 1

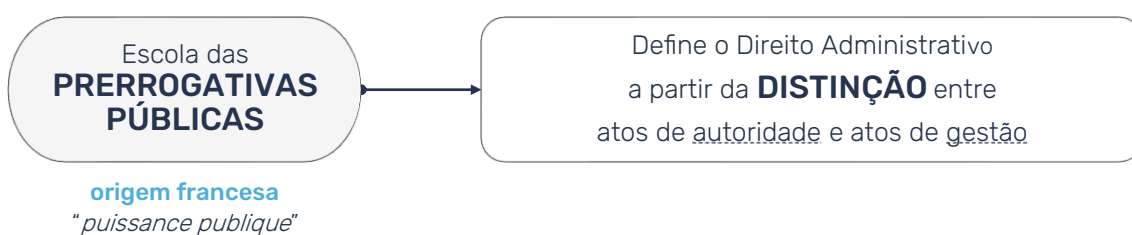
É importante destacar que o Direito Administrativo **não é codificado**. Ao contrário de outras matérias do direito que possuem suas normas centralizadas em um “Código” (como o Código Penal e Código Civil, por exemplo), as normas que regem o direito administrativo são esparsas em várias leis e outros atos normativos.

Ademais, o **objeto** de estudo do Direito Administrativo é amplo e **não se restringe** às relações jurídicas sobre o direito público. O objeto do Direito Administrativo **compreende**:

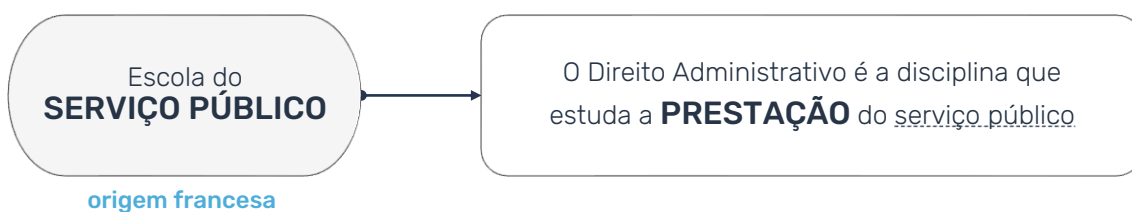
- ➡ Relações internas da administração pública e as relações desta com seus administrados;
- ➡ Atividades da administração prestadas por particulares.

01.01. Critérios para DEFINIR o Direito Administrativo

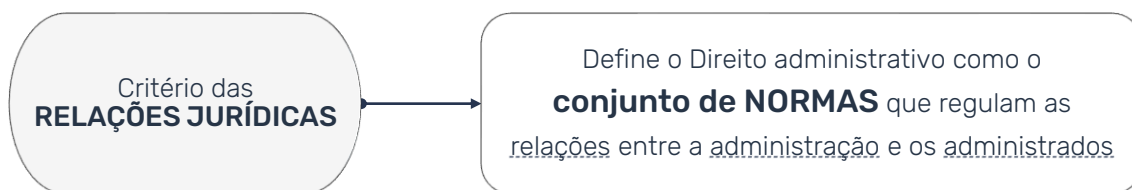
Esquema 2



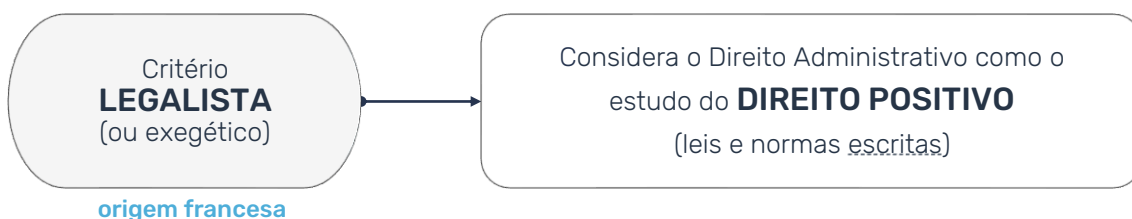
Esquema 3



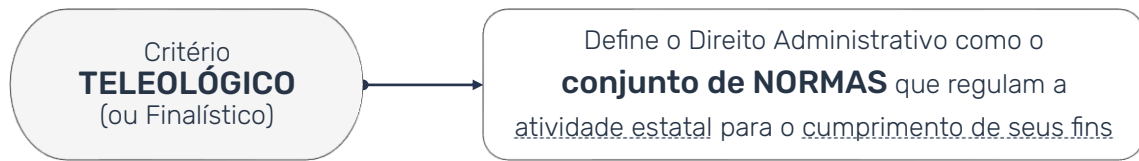
Esquema 4



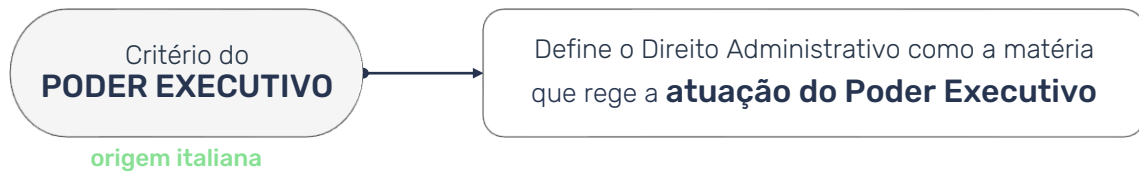
Esquema 5



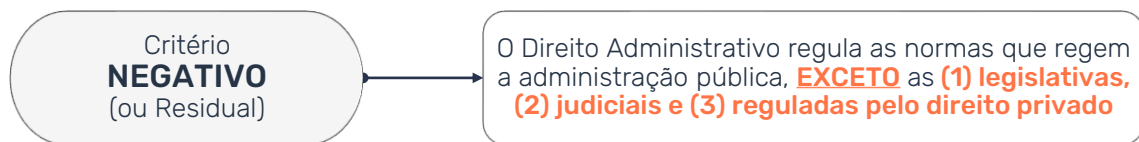
Esquema 6



Esquema 7

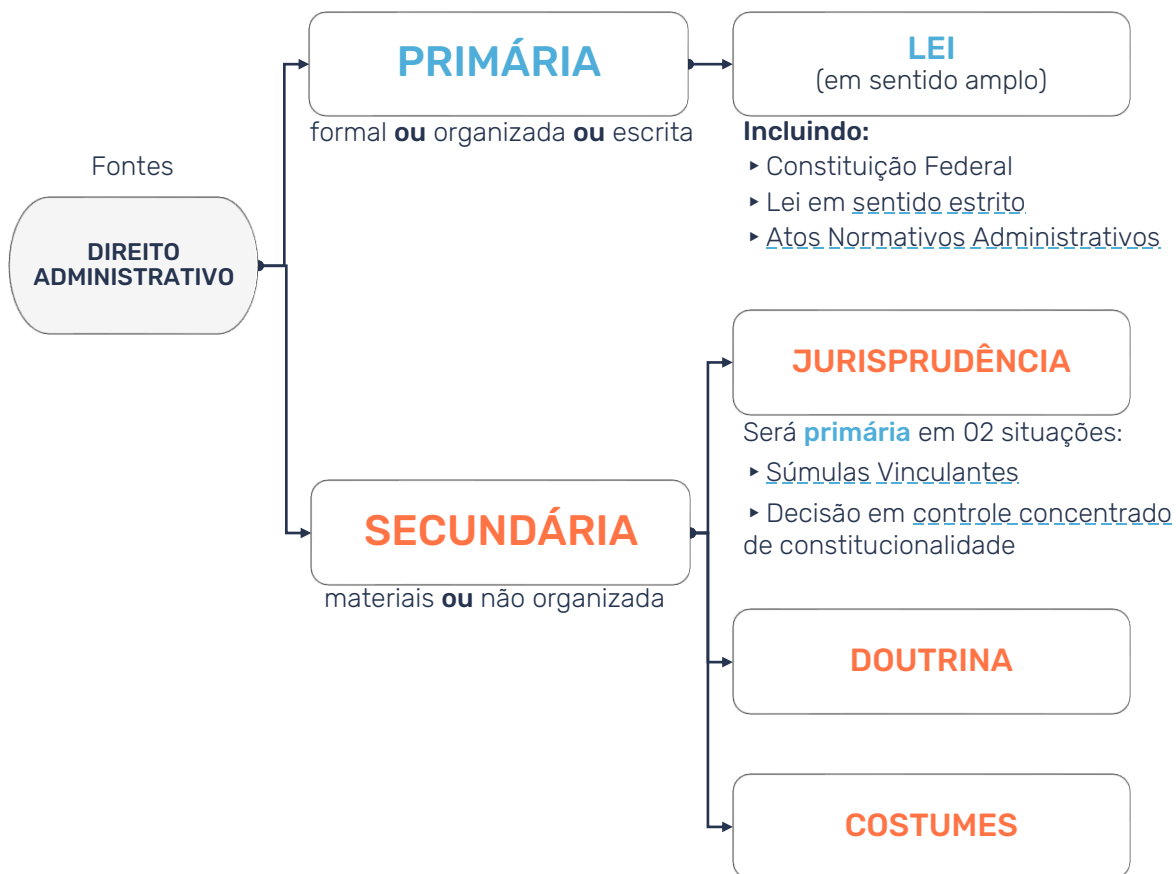


Esquema 8



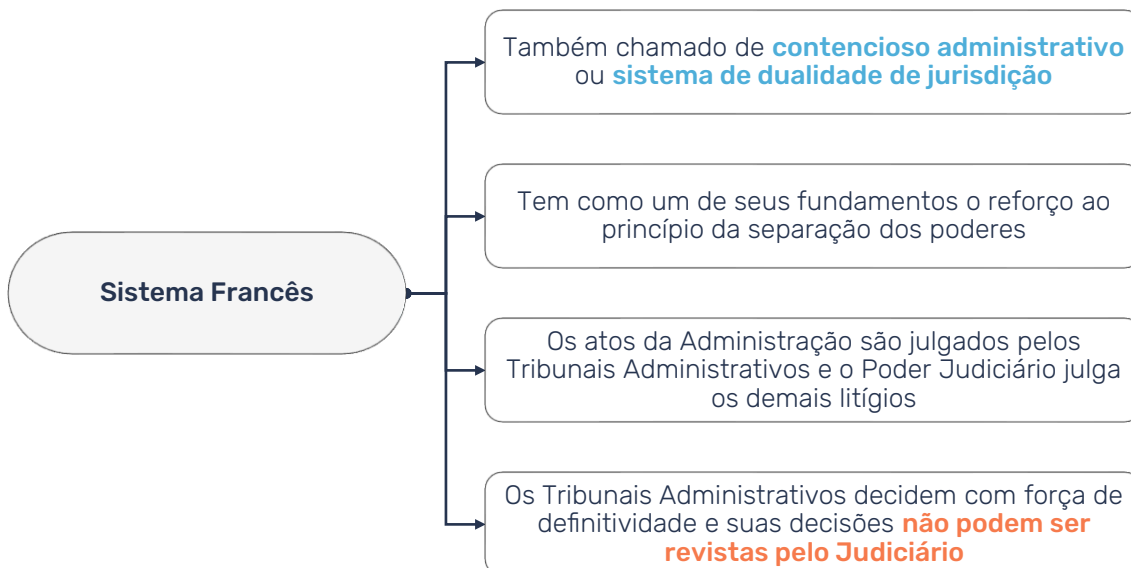
Esquema 9

01.02. Fontes do Direito Administrativo

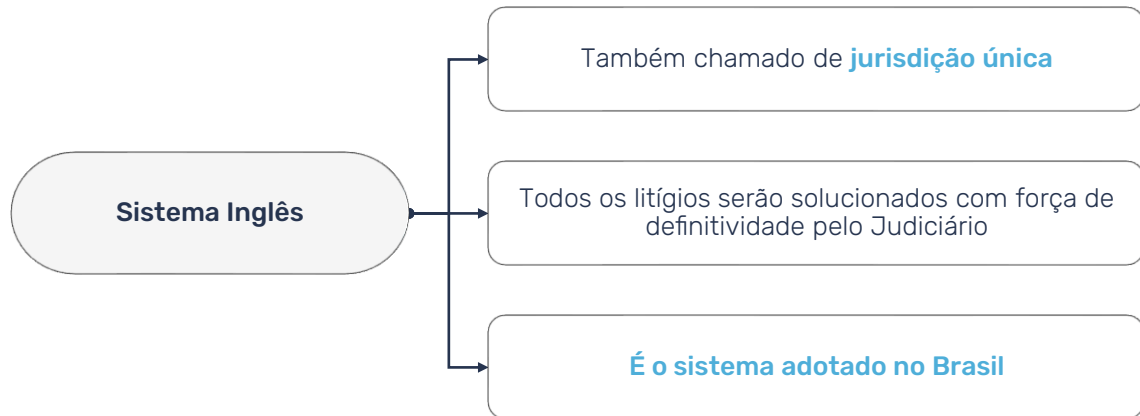


Esquema 10

01.03. Sistemas Administrativos



Esquema 11



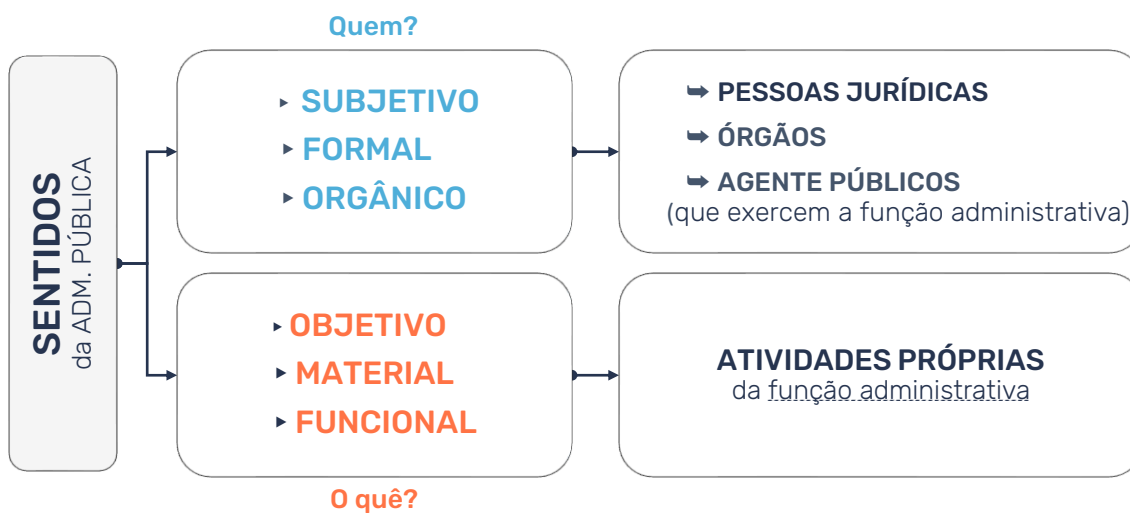
Esquema 12

01.04. Estado



Esquema 13

01.05. Administração Pública



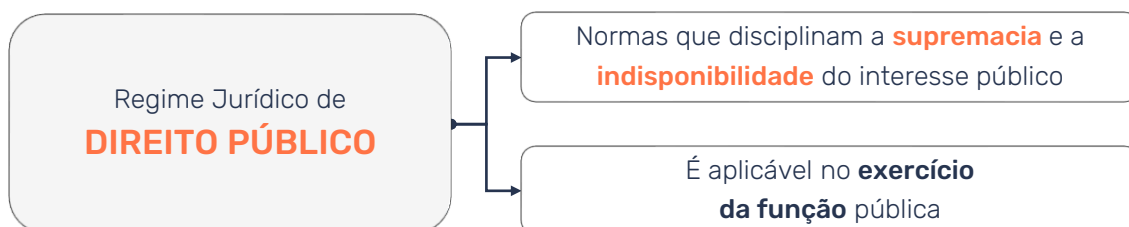
Esquema 14

REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

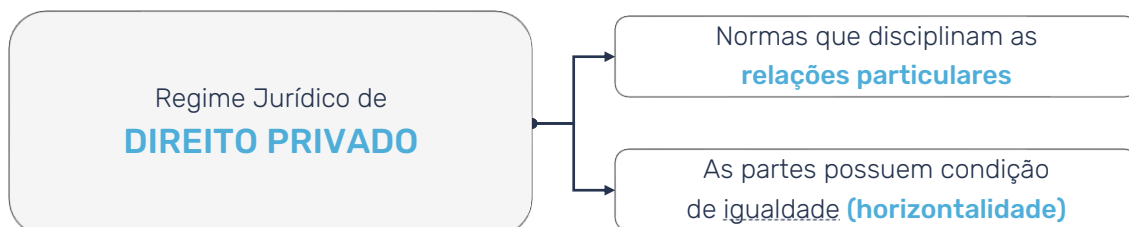
 Caderno de Questões

01. Regime Jurídico da Administração e Regime Jurídico Administrativo

Referência: Doutrina.



Esquema 15



Esquema 16

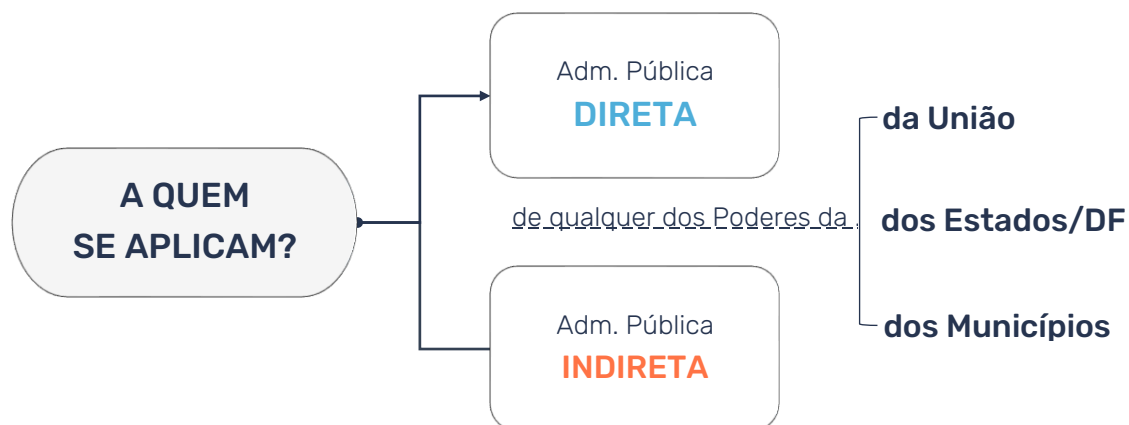


Esquema 17

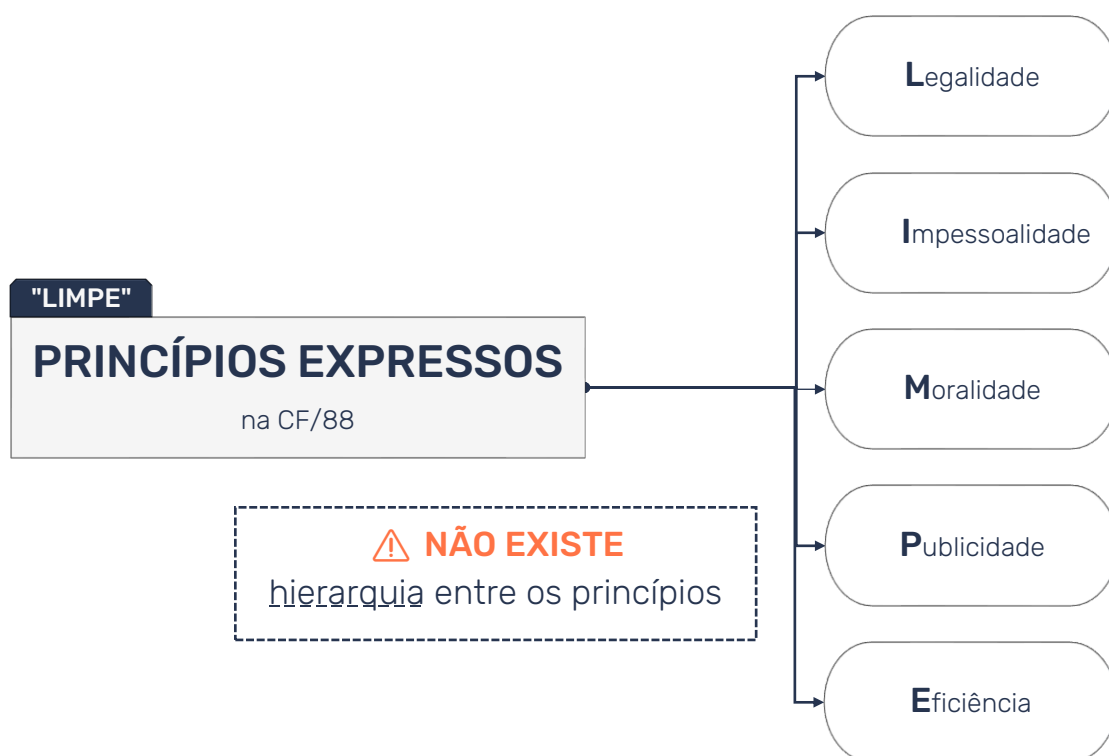
02. Princípios Expressos, Explícitos ou Constitucionais

Referência Legal: Constituição Federal, art. 37 e Doutrina.

São aqueles previstos expressamente na Constituição Federal.



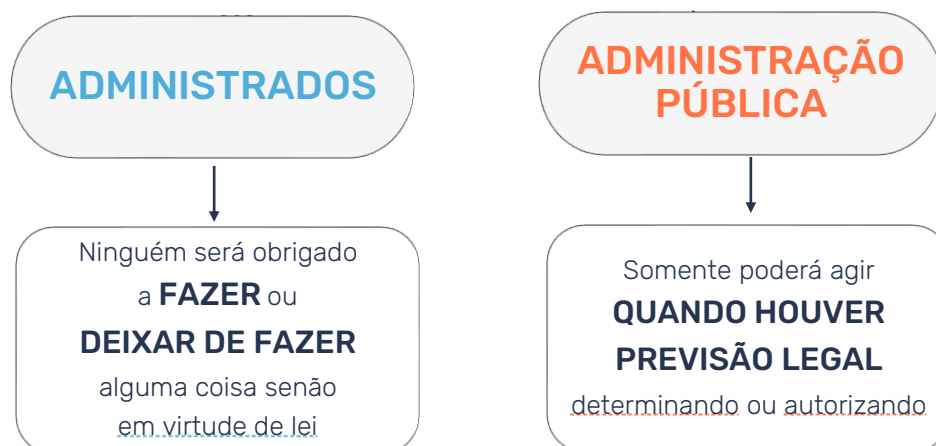
Esquema 18



Esquema 19

02.01. Legalidade

Possui **DOIS** significados



Esquema 20



PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE

- ▶ ampliação do conceito de **LEGALIDADE**; e
- ▶ além de cumprir as **leis em sentido estrito**, a Administração Pública deverá observar outros atos normativos, tais como a
 - ➡ Constituição Federal
 - ➡ Medidas Provisórias
 - ➡ Tratados e convenções internacionais
 - ➡ Atos normativos Secundários (etc.)

DESLEGALIZAÇÃO

(OU DESLEGIFICAÇÃO)

- ▶ transferência da **função normativa** (sobre matérias determinadas) da sede LEGISLATIVA estatal para outra sede normativa; e
- ▶ o próprio legislador **permite** que o PODER EXECUTIVO **edite normas** de caráter técnico, de maneira inovadora.



02.02. Impessoalidade

PRINCÍPIO DA
IMPESSOALIDADEPossui **5 sentidos**

01.

PRINCÍPIO DA FINALIDADE

atos da administração devem:

- visar o interesse público (**sentido amplo**); e
- atender à sua finalidade específica prevista em lei (**sentido estrito**).

02

ISONOMIA ou IGUALDADE

os administrados devem ser atendidos sem discriminações.

03

VEDAÇÃO À PROMOÇÃO PESSOAL

não poderá ocorrer promoção pessoal do agente público por seus atos, uma vez que estes devem ser imputados ao Estado.

- **§1º, art. 37, CF88**: A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

★ O STF possui o entendimento segundo o qual a norma acima **NÃO ADMITE FLEXIBILIZAÇÃO** por norma infraconstitucional ou regulamentar.

04

VALIDADE DO ATO PRATICADO PELO AGENTE DE FATO

em relação aos terceiros de boa-fé.

05

IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

afasta de processos os agentes públicos que

NÃO POSSUEM condições de aplicar a lei de forma imparcial.



**Jurisprudência Relacionada**

STF, ADI 5358/PA: **É inconstitucional** lei estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência pelo servidor público daquele Estado.

STF, ADPF 764/CE: Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual **não se justifica** a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade pública e responsabilidade com gastos públicos

02.03. Moralidade

Determina que os agentes públicos observem em seus atos, não apenas a lei, mas também a **moral** e os **bons costumes**, tais como a boa-fé e a honestidade.

★ Constitui **pressuposto de validade** dos atos administrativos.

★ É **autônomo** em relação ao princípio da Legalidade.

**Jurisprudência Relacionada**

STF, Súmula Vinculante 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, **viola** a Constituição Federal.

STF, AGR RCL 29.033/RJ: O Supremo Tribunal Federal tem **afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13** de cargos públicos de **natureza política**, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral.

